

AbschriftV e r t r a g

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), vertreten durch die
Kreisdirektion III in Zürich

und

der Einwohnergemeinde Neuenhof (Gemeinde), vertreten durch den
Gemeinderat

über

die Aufhebung der Niveauübergänge km 18.472 und km 18.801 der
Strecke Killwangen Spreitenbach - Wettingen und Ersatz durch
eine Wegüberführung bei km 18.646.

Art. 1Bauobjekt

1.1. Im Zusammenhang mit der Ueberbauung des Areals Unteres
Hard/Härdli zwischen der Bahnlinie und der Limmat (Bau
einer Alterssiedlung) erstellt die Gemeinde Neuenhof bei
SBB-km 18.646 eine Wegüberführung in folgenden Dimen-
sionen:

- Fahrbahnbreite = 4.50 m'
- Trottoir (Seite Neuenhof) = 2.30 m' breit (totale Brük-
kenbreite = $0.60 + 4.50 + 0.20 + 2.30 + 0.40 = 8.00$ m')
- lichte Weite = 12.30 m'
- lichte Höhe über SiOK = 6.20 m'
- Kreuzungswinkel mit der Bahn = 104 g

Art. 2Bauherrschaft

2.1. Die Gemeinde übernimmt die Bauherrschaft sowohl für das
Brückenobjekt als auch für die dazugehörigen Wegbauten.

Art. 3

Pläne und Berechnungen

- 3.1. Die Pläne und Berechnungen für das Brückenobjekt werden durch das Ingenieurbüro Himmel & Mürger, Erlenweg 2, 5400 Baden, im Auftrag und auf Rechnung der Gemeinde im Einvernehmen mit den SBB ausgearbeitet.
- 3.2. Die Gemeinde übergibt den SBB nach Bauausführung einen vollständigen Satz Plandruck-Tochterpausen der mit der Ausführung übereinstimmenden Pläne, sowie 2 Kopien der statischen Berechnungen und 1 Kopie der Eisenlisten.

Art. 4

Baukosten

- 4.1. Die Gemeinde übernimmt grundsätzlich alle Kosten für das Ueberführungsbauwerk, einschliesslich aller im Zusammenhang damit stehenden Provisorien und bahnbetrieblichen Einschränkungen.
- 4.2. Die SBB übernehmen die Mehrkosten, jedoch max. Fr. 65'000.- für die Erweiterung der lichten Höhe über SiOK von 5.70 m' auf 6.20 m'.
- 4.3. Die durch die SBB auf Rechnung der Gemeinde auszuführenden Arbeiten sind in Art. 5 dieses Vertrages umschrieben.

Art. 5

Arbeiten der SBB

- 5.1. Bei den durch die SBB im Zusammenhang mit dem Bau der Wegüberführung km 18.646 zu Lasten der Gemeinde auszuführenden Bauten, handelt es sich um folgende Arbeiten im Voranschlagsbetrage von Fr. 26'000.-- (inkl. Verwaltungs- und Bauleitungskosten; Voranschlag vom 30. September 1969):
 - 5.1.1. Vorkehrungen zur Sicherung des Bahnbetriebes während der Bauzeit.
 - 5.1.2. Provisorische und definitive Aenderungen der Fahrleitungsanlagen, einschliesslich Ausschalten und Erden bei Arbeiten, bei denen eine Annäherung von Personen oder Gegenständen an diese Anlagen möglich ist.
 - 5.1.3. Wiederinstandstellen und Reinigen des Bahnkörpers nach Baubeendigung.

5.1.4. Abbruch der Barrieren und der Niveauübergänge
km 18.472 und km 18.801.

5.2. Die Verrechnung der in Art. 5.1. genannten, durch die SBB auszuführenden Arbeiten erfolgt nach effektivem Aufwand.

Art. 6

Vertragsgrundlagen

6.1. Als integrierende Bestandteile dieses Vertrages gelten folgende Dokumente:

6.1.1. Die Eidg. Verordnung vom 12. November 1929 über die Begrenzung des lichten Raumes.

6.1.2. Die derzeitig gültigen SIA-Normen Nr. 160, 161 und 162.

6.1.3. Allg. Richtlinien der SBB für den Bau von Brücken (Br.-E.1.1^a vom November 1958).

Art. 7

Aufzuhebende Niveauübergänge

7.1. Als Folge und nach Inbetriebnahme der in Art. 1 aufgeführten Wegüberführung km 18.646 werden die Niveauübergänge km 18.472 und km 18.801 geschlossen und für dauernd aufgehoben.

7.2. Allfällige Einsprachen und Forderungsansprüche Dritter gegen die Aufhebung dieser Niveauübergänge wird die Gemeinde auf ihre Kosten erledigen.

7.3. An die Aufhebung der vorstehenden zwei Niveauübergänge leisten die SBB der Gemeinde eine einmalige Pauschalabfindung im Betrage von Fr. 500'000.--.

Art. 8

Bodenbeanspruchung

8.1. Gemäss Art. 25, Absatz 2, des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 ist die Benützung von Grund und Boden der Bahn an der Kreuzungsstelle unentgeltlich.

- 8.2. Ausserhalb der Kreuzungsstelle für den Strassenbau benötigter bahneigener Boden wird der Gemeinde im Landerwerbsverfahren zur Verfügung gestellt.
- 8.3. Die neuen Eigentumsgrenzen sind im gemeinsamen Einverständnis festzusetzen und zu vermarken.
- 8.4. Vorübergehend beanspruchtes Bahngebiet (Installationen, Deponien etc.) ist nach Bauvollendung wieder in ordnungsgemässen Zustand zu bringen.

Art. 9

Elektrische Leitungen

- 9.1. Vor der allfälligen Erstellung oder Aenderung von bahnfremden elektrischen Leitungen auf Bahngebiet (inkl. elektrischer Kabel in der Brückendecke), z.B. für Strassenbeleuchtung, Heizung der Fahrbahn etc. sind den SBB die der "Verordnung über die Vorlagen für elektrische Starkstromanlagen" entsprechenden Planvorlagen zu Genehmigung einzureichen.

Art. 10

Eigentumsverhältnisse

- 10.1. Das Brückenobjekt (inkl. Widerlager, Flügelmauern, Brückendecke, Geländer und Schutzdach über der Fahrleitung) wird von der Gemeinde zu Eigentum übernommen.
- 10.2. Die Gemeinde hat gegenüber den SBB das Recht auf den dauernden Bestand der in Art. 1 aufgeführten Wegüberführung über Eisenbahngebiet.
- 10.3. Andererseits haben die SBB gegenüber der Gemeinde das Recht auf Befestigung und Fortbestand der Fahrleitungsanlagen samt den zugehörigen Erdleitungen, Isolationen etc. zu der in Art. 1 aufgeführten Wegüberführung.

Art. 11

Unterhalt und Erneuerung

- 11.1. Die Gemeinde übernimmt den Unterhalt und die Erneuerung des vollständigen Brückenobjektes, inkl. Decke, Widerlager, Flügelmauern, Fundamente, Geländer und Schutzdächer über der Fahrleitung.

- 11.2. Schäden am Objekt, welche die Sicherheit des Bauwerkes und den Bahnbetrieb gefährden, sind von der Gemeinde unverzüglich zu beheben.
- 11.3. Streitigkeiten in bezug auf die Frage der Notwendigkeit von Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten am Brückenobjekt entscheidet endgültig die Eisenbahnaufsichtsbehörde; dies gilt auch bezüglich Reparaturarbeiten infolge ausserordentlicher Vorkommnisse unter Einschluss höherer Gewalt. Massgebend ist dabei der Grundsatz, dass das Ueberführungsbauwerk in keiner Weise den Bahnbetrieb gefährden darf.
- 11.4. Kosten für Arbeiten, die durch bahnseitiges Verschulden oder durch einen Bahnunfall entstehen, der mit dem Ueberführungsbauwerk in keinem ursächlichen Zusammenhang steht, werden durch die SBB allein getragen.
- 11.5. Es steht der Gemeinde frei, mit Einverständnis der SBB, ganze Bauten oder Teile davon anderen Körperschaften zu Eigentum, Unterhalt und Erneuerung abzutreten.

Art. 12

Sicherheitsvorschriften für das Personal

- 12.1. Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten dürfen über oder auf Bahngelände nur nach vorheriger Benachrichtigung der SBB ausgeführt werden. Ohne Erlaubnis der Bahnorgane darf Bahngelände nicht betreten werden.
- 12.2. Das bei den Bau- und Unterhaltsarbeiten beschäftigte Personal hat die jeweils geltenden Sicherheits- und Bahnpolizeivorschriften zu beachten und die Weisungen der Bahnaufsichtsorgane genau zu befolgen. Dabei ist insbesondere auf die Gefahren des Bahnbetriebes und diejenigen der elektrischen Leitungsanlagen, die als ständig unter Hochspannung stehend zu betrachten sind, hinzuweisen.
- 12.3. Die Gemeinde nimmt folgende, bzw. zur Zeit geltende Verordnungen in die Werkverträge mit den Bauunternehmern auf:
 - 12.3.1. Sicherheitsmassnahmen für das Personal bei Geleisebauarbeiten, besondere Vorschriften für die Arbeiten von Privatunternehmungen (Form. 4832).
 - 12.3.2. Instruktion über Sicherheitsmassnahmen für das Personal des Baudienstes (Instruktion 172.4).

Art. 13

Haftung

- 13.1. Die Gemeinde haftet für alle Schäden und Nachteile, welche den Schweizerischen Bundesbahnen, deren Personal und Dritten im Zusammenhang mit dem Bau, den Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten sowie mit dem Bestand und der Benützung der in Art. 1 umschriebenen Bauten entstehen, soweit sie nicht durch Bahnpersonal grobfahrlässig oder absichtlich verschuldet sind.
- 13.2. Die Gemeinde ist im Rahmen dieser Haftung verpflichtet, die Schweizerischen Bundesbahnen schadlos zu halten und die entsprechenden Prozesse und Umtriebe auf eigene Kosten und Gefahr zu übernehmen, wenn Schadenersatzansprüche an die Schweizerischen Bundesbahnen gestellt werden.

Neuenhof und Zürich, 6. Oktober 1972

Einwohnergemeinde
Neuenhof

Der Direktor des Kreises III
der Schweizerischen Bundesbahnen

Strauss

Der Gemeindeammann:

Der Gemeindeschreiber: